

1502327-46.2021.8.26.0408

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... DOUGLAS VINÍCIUS ALVES VIEIRA, qualificado às fls. 03/04, foi denunciado perante este Juízo como incurso nas sanções do art. 155, caput, § 1º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal e IGOR APARECIDO CASEMIRO, qualificado às fls. 31, foi denunciado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, porque, no dia 24 de maio de 2021, durante a madrugada, na Escola ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, Jardim São Silvestre, Ourinhos - SP - cep 19902-610

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502327-46.2021.8.26.0408

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

DOUGLAS VINICIUS ALVES VIEIRA e outro

Vítima:

JOSIANE PARMEGIANI ANDRIATI e outro

Aos 22 de novembro de 2022, às 14:30horas, foi aberta audiência virtual de Instrução, Debates e Julgamento, com o uso do aplicativo Microsoft Teams, nos autos da ação que o Ministério Público move em relação ao(s) ré(u)(s) em epígrafe, em consonância com o artigo 1º, § 1º, do Provimento CSM n.º 2.651/2022, observadas as disposições do Comunicado CG n.º 284/2020, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado(a), realizada por meio virtual. Apregoadas as partes, participaram da videoconferência o(a) representante do Ministério Público, Dr. Aguilar de Lara Cordeiro, os defensores nomeados, Dra. Andressa Cristiane Carneiro OAB 342942/SP e Diego Franco Bernardo Souza OAB 404379/SP, o(a)(s) ré(u)(s) Douglas Vinicius Alves Vieira e Igor Aparecido Casemiro, a(s) vítima(s) Josiane Parmegiani Andriati e Edite de Souza Ribeiro dos Santos e a(s) testemunha(s) João Paulo Teixeira dos Santos e Cristiano Ribeiro de Camargo. Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM. Juiz(a) foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas comuns. Após, foi colhido o interrogatório do(a)(s) ré(u)(s). Declarada encerrada a instrução processual pelo(a) MM. Juiz(a), foi dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, que requereu a apresentação de alegações finais por meio áudio visual, o que foi deferido. Pelo(a)(s) defensor(a)(es) do(a)(s) ré(u)(s) foi requerida a apresentação de alegações finais por meio áudio visual, o que foi deferido. Pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte decisão: Vistos. DOUGLAS VINÍCIUS ALVES VIEIRA,

qualificado às fls. 03/04, foi denunciado perante este Juízo como incurso nas sanções do art. 155, caput, § 1º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal e IGOR APARECIDO CASEMIRO, qualificado às fls. 31, foi denunciado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, porque, no dia 24 de maio de 2021, durante a madrugada, na Escola Municipal localizada na Rua Alberto Mori, nº 455, Parque Minas Gerais, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, DOUGLAS dolosamente, subtraiu, para si ou para outrem, 01 (um) botijão de gás, avaliado em R\$ 250,00, coisas alheias móveis, pertencente aos professores da Escola Municipal Profa. Evani Maioral Ribeiro Carneiro, cuja representante Josiane Parmegiani Andriati foi qualificada a fls. 07/10. Consta, ainda, que no dia 26 de maio de 2021, durante o dia, na residência localizada na Rua José Maia de Oliveira, 332, Parque Minas Gerais, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, DOUGLAS, dolosamente, subtraiu, para si ou para outrem, um aspirador de pó, avaliado em R\$ 200,00, um ferro de passar Philips, avaliado em R\$ 150,00, uma serra elétrica De Waltt, avaliada R\$ 343,00, uma parafusadeira Skill, avaliada em R\$ 390,00, uma serra tico-tico Black & Decker, avaliada em R\$ 220,00, uma esmirilhadeira Malori, avaliada em R\$ 300,00, um jogo de chave Torx, um jogo Allen R\$ 120,00, e uma extensão de 30 metros, avaliada em R\$ 639,00, coisas alheias móveis, pertencente Edite Souza Ribeiro dos Santos, qualificada a fls. 29/30. Consta do incluso inquérito policial que em data não precisada, contudo, certo que posteriormente a 24 de maio de 2021 até o dia 27 de maio de 2021, na residência localizada na Rua Moacir Cassiolato, 464, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, IGOR, dolosamente, adquiriu, recebeu, transportou, conduziu, ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte, 01 (um) botijão de gás, avaliado em R\$ 250,00, um aspirador de pó, avaliado em R\$ 200,00, um ferro de passar Philips, avaliado em R\$ 150,00, uma serra elétrica De Waltt, avaliada R\$ 343,00, uma parafusadeira Skill, avaliada em R\$ 390,00, uma serra tico-tico Black & Decker, avaliada em R\$ 220,00, uma esmirilhadeira Malori, avaliada em R\$ 300,00, um jogo de chave Torx, um jogo Allen R\$ 120,00, e uma extensão de 30 metros, avaliada em R\$ 639,00, pertencente o botijão de gás aos professores da Escola Municipal Profa. Evani Maioral Ribeiro Carneiro, cuja representante Josiane Parmegiani Andriati foi qualificada a fls. 07/10 e os demais objetos de propriedade de Edite Souza Ribeiro dos Santos, qualificada a fls. 29/30. Recebida a denúncia em 17 de janeiro de 2022 (fls. 117/118), os acusados foram citados pessoalmente e apresentaram defesa, Igor às fls. 147e Douglas às fls. 154/155. Durante a instrução processual, foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas arroladas pela acusação, após o que os réus foram interrogados, seguindo-se pelos debates orais, nos quais o Ministério Público, entendendo comprovadas a autoria e materialidade delitiva, requereu a condenação do réu, enquanto os defensores pugnaram pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de ação penal em que se imputa ao réu Douglas o crime furto noturno em continuidade delitiva e ao réu Igor o delito de receptação, a qual merece procedência, porquanto os elementos de prova reunidos nos autos dão suporte à versão acusatória. Com efeito, a materialidade delitiva está provada pelos boletins de ocorrência de fls. 03/04; 07/10; 29/30, bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual. Já a autoria dos delitos é extraída da própria confissão espontânea dos réus, as quais foram corroboradas pelos depoimentos colhidos em juízo. Vejamos. Em solo policial, o acusado Igor Aparecido Casemiro, afirmou ter sido acordado pelo corréu Douglas por volta das 5h00min, o qual lhe solicitou que guardasse alguns objetos em sua casa, concordando que posteriormente tais objetos fossem vendidos por Douglas, tendo efetivamente vendidos alguns desses objetos. Em juízo, o acusado Igor confessou a prática do crime, admitindo ter guardado em sua casa os objetos recebidos de Douglas, a pedido deste, o qual dizia que não tinha onde guardá-los e que pretendia buscá-los no dia seguinte. Admitiu, outrossim, que sabia que tudo era produto de crime. Por sua vez, o réu Douglas Vinicius Alves Vieira confessou espontaneamente os crimes de furto em solo policial, afirmando ter ingressado na escola Ivani Maioral Ribeiro Carneiro, onde alegou que a porta já estava estourada. Quanto à subtração em face da vítima Edite, relatou ter pulado o muro e encontrou as ferramentas no interior de um quarto do imóvel. Disse ainda ter combinado com o

corréu Igor de realizarem a venda dos objetos e dividirem os lucros. Durante a instrução processual, o acusado confessou novamente a prática dos furtos, salientando ter deixado os bens na casa de Igor, pois não tinha onde guardá-los e pretendia buscá-los no dia seguinte. Por sua vez, a vítima Josiani Parmegiani Andriatti, diretora da Escola Municipal Professora Evani Maioral Ribeiro Carneiro, ao registrar a ocorrência, relatou que os professores da escola compraram, com recursos próprios, um botijão de gás que utilizam no café da manhã dos professores. Na data dos fatos, por volta das 03h00min, a empresa de monitoramento "Service" entrou em contato com a vítima relatando que haviam invadido a escola e que ela deveria ir até o local para verificar e no local, constatou o furto do botijão de gás de utilização dos professores. Em juízo, a ofendida repetiu a narrativa inicial, salientando ter sido acionada durante a madrugada pela empresa de monitoramento da escola, pois o local havia sido invadido. Disse que se deslocou até a escola, onde constatou a subtração do gás de cozinha, o qual acabou sendo encontrado dias depois pela polícia militar. Já a vítima Edite de Souza Ribeiro Dos Santos, ao registrar a ocorrência sobre os fatos, narrou que, por volta das 13h00min, foi até uma residência utilizada como depósito pelo seu marido, onde este guarda ferramentas, e no local constatou a porta da cozinha aberta e a subtração de objetos. No local, há câmeras de segurança e através das imagens reparou que, por volta das 03:50h do mesmo dia, um indivíduo entrou no local e subtraiu as ferramentas, e que através das imagens reconheceu esse indivíduo como uma pessoa que frequentemente a procura para pedir comida ou água, sendo que essa pessoa mora próximo à residência da vítima. Na esfera judicial, a vítima informou que toda ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança instaladas no local, através das quais foi possível identificar o réu Douglas como sendo o autor do crime. Disse que já conhecia o réu, o qual costumava ir até sua casa para pedir água e comida, bem como afirmou que parte da res furtiva foi recuperada e prontamente identificada como sendo de sua propriedade. Finalmente o policial militar Cristiano Ribeiro de Camargo, durante a fase inquisitiva, relatou que teve acesso as imagens tanto da subtração contra a vítima Edite, como o ocorrido na escola Ivani Maioral Ribeiro Carneiro, oportunidade em que reconheceu o réu Douglas como o autor, o qual já era conhecido nos meios policiais pela prática de crimes dessa natureza. Em diligência, encontrou Douglas em via pública, que confessou informalmente a prática dos crimes, indicando o paradeiro dos objetos subtraídos. No local indicado, qual seja, a residência do corréu Igor, este entregou o ferro de passar roupas, a parafusadeira elétrica, a serra circular, a serra tico-tico, a esmirilhadeira e o botijão de gás. No mesmo sentido, seguiram as declarações extrajudiciais do policial militar Joao Paulo Teixeira dos Santos, o qual relatou que "tomou ciência do furto ocorrido na residência de Edite, de posse das características físicas realizou diligências com intuito de localizar a pessoa de Douglas, pessoa está já conhecida nos meios policiais e logo que a vítima relatou as características o depoente já presumiu ser Douglas; que Douglas foi localizado no Pq. Minas Gerais, abordado e questionado referente ao furto da casa de Edite o mesmo acabou por confessar que havia furtado, bem como indicou onde havia deixado

os objetos; o mesmo teria deixado os objetos na casa de Igor; o policial foi até a casa de Igor, localizou os objetos e ainda havia um botijão de gás o qual Douglas afirmou que havia furtado em data anterior da Escola Evani Maioral Ribeiro". Durante a instrução processual os policiais militares confirmaram que o réu Douglas foi identificado como sendo o autor dos furtos através de gravações de câmeras de segurança instaladas no local dos crimes e, ao ser localizado durante patrulhamento, acabou confessando a prática do crime, bem como indicou o local onde havia guardado os objetos subtraídos, os quais foram encontrados na casa do acusado Igor. Como se vê, a confissão espontânea dos acusados restou corroborada pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos, que demonstraram que o réu Douglas ingressou na escola Ivani Maioral Ribeiro Carneiro, localizada no Parque Minas Gerais, durante a madrugada do dia 24 de maio de 2021, de onde subtraiu um botijão de gás, o que foi registrado por câmeras de monitoramento. Nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, o réu Douglas, no dia 26 de maio de 2021, igualmente durante a madrugada, ingressou no imóvel situado na rua José Maia

de Oliveira, também localizado no Parque Minas Gerais, de onde subtraiu ferramentas, ação criminosa que também foi captada por câmeras de monitoramento eletrônico, o que possibilitou a identificação do autor das duas subtrações. Após a identificação do réu, este foi localizado pela polícia militar e confessou a prática dos crimes, bem como informou que os objetos subtraídos haviam sido guardados na casa do acusado Igor, onde de fato todos os bens foram encontrados. Assim, da análise dos elementos probatórios juntados aos autos é possível concluir que o réu Igor tinha pleno conhecimento da origem espúria dos objetos apreendidos em sua residência, haja vista que a apreensão da posse do objeto gera a presunção de responsabilidade. Ademais, o próprio réu admitiu em juízo que sabia que os bens recebidos de Douglas eram produtos de crime, o que afasta qualquer dúvida quanto ao dolo com que agiu. Nada mais a acrescentar, passo, a seguir, à fixação das reprimendas. Réu Douglas Vinicius Alves Vieira. Atendendo aos requisitos norteadores contidos no artigo 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias judiciais são neutras, com exceção dos antecedentes e da personalidade do réu, haja vista que o réu possui três condenações definitivas anteriores ao fato, de modo que uma delas será considerada para fins de Maus Antecedentes (2734-34.2018), outra em constatação à personalidade voltada à prática criminosa (512-93.2018), porquanto aliada a existência de diversos outros processos em curso e finalmente a terceira (1276-96.2018), será sopesada na fase seguinte como agravante da reincidência, elementos que afastam a pena basilar do piso legal em 1/3 (um terço), a qual fixo em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, incidem as circunstâncias atenuante e agravante, da confissão espontânea e reincidência específica (fls. 167/171 – autos 1276-96.2018). Aqui, algumas considerações devem ser feitas. Ao julgar o Tema 585 dos recursos repetitivos, em 2013, o STJ fixou a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, porém não se definiu se aquela tese do repetitivo poderia ser aplicada a qualquer caso de reincidência (genérica e específica). Nesses termos, a Terceira Seção do STJ não fez diferenciação entre a reincidência genérica e a específica, sendo oportuno, por isso, aplicar a compensação com a atenuante em ambas as situações. Todavia, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que, embora igualmente preponderantes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, não é viável a compensação integral das mencionadas agravante e atenuante, quando se tratar de reincidência específica. Precedentes (Sexta Turma: HC 410.413/SP, j. 21/09/2017). Assim, conquanto se reconheça a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em se tratando o acusado reincidente específico, a compensação implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, mormente porque a reincidência específica exige maior reprovação, devendo, pois, prevalecer sobre a circunstância atenuante. Destarte, tendo como norte os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, promovo a compensação parcial, e não integral, das circunstâncias legais, aumentando a pena acima em 1/8 (um oitavo), a qual atinge o patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a qual torno em definitiva, à mingua causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Na fase final, considerando a incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, a pena passa ao patamar de 02 (dois) de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Os crimes se deram em continuidade delitiva, nos termos do art. 71, do Código Penal, razão pela qual acresço 1/6 (um sexto) a reprimenda, que alcança 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. O réu não faz jus à substituição da pena corporal, na forma preconizada pelo art. 44, II e § 3º, do Código Penal, por se estar diante de réu reincidente específico, e diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pelos mesmos motivos, não é cabível a suspensão condicional da pena, conforme a regra do art. 77, incisos I e III, do Código Penal. O regime a ser fixado ao réu é o fechado, pois, além da reincidência específica, sopesam desfavoravelmente as circunstâncias judiciais. Do

réu Igor Aparecido Casemiro Atendendo aos requisitos norteadores contidos no artigo 59, "caput", do Código Penal, as circunstâncias judiciais são neutras, com exceção dos antecedentes, haja vista que o réu registra duas condenações definitivas anteriores ao fato, de modo que uma delas caracteriza maus antecedentes (fls. 156/160), razão porque fixo a basilar em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, tendo em vista o disposto no art. 180, caput, do Código Penal. Na segunda fase, concorrendo a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, promovo a compensação entre as circunstâncias, mantendo a reprimenda em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. O réu não faz jus à substituição da pena corporal, na forma preconizada pelo art. 44, II e § 3º, do Código Penal, por se estar diante de réu reincidente e com maus antecedentes. Pelos mesmos motivos, não é cabível a suspensão condicional da pena, conforme a regra do art. 77, incisos I e III, do Código Penal. O regime a ser fixado ao réu é o fechado, pois, além da reincidência, o réu ostenta maus antecedentes criminais. Posto isto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra DOUGLAS VINÍCIUS ALVES VIEIRA, qualificado às fls. 03/04, e IGOR APARECIDO CASEMIRO, qualificado às fls. 31, para: a) CONDENAR DOUGLAS VINÍCIUS ALVES VIEIRA como incurso no artigo 155, § 1º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal e b) CONDENAR IGOR APARECIDO CASEMIRO como incurso no art. 180, caput, do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Os acusados responderam à instrução processual em liberdade e assim poderão aguardar o resultado de eventual recurso, salvo se presos por al. Após o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, conforme Circular nº 166 daquele Tribunal. Sendo o(a)(s) ré(u)(s) assistido por defensor dativo, deixo de condená-lo(a)(s) às custas processuais. Expeça-se certidão de honorários oportunamente. Publicada em audiência. Lida a sentença ao(a)(s) ré(u)(s), este(a)(s) assistido(a)(s) por seu/sua(s) defensor(a)(s), Douglas Vinicius Alves Vieira declarou que deseja recorrer do decreto condenatório e Igor Aparecido Casemiro declarou que NÃO deseja recorrer do decreto condenatório. Pelo(a) MM. Juiz(a) foi deliberado: "Considerando a manifestação do(a)(s) ré(u)(s) Douglas Vinicius Alves Vieira recebo o recurso, processando-se-o. Sai(em) o(a)(s) doutor(a)(es) defensor(a)(es) intimado(a)(s) de que no dia 23 de novembro de 2022 se inicia o prazo para a apresentação das razões do recurso". Cumpra-se. Saem os presentes intimados. Dispensada a assinatura das partes no presente termo, por se tratar de audiência virtual ou semi presencial. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as declarações e manifestações foram captadas através do aplicativo Microsoft Teams e carregadas ao sistema SAJ/PG5, nos termos do Comunicado Conjunto n.º 1.350/2020 do TJSP, disponibilizadas para consulta às partes através do portal eletrônico e-SAJ. NADA MAIS. Eu, (Francisco Airton Notari), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA